



LAR DE CONVIVENCIA DA SABEDORIA

CNPJ: 52.502.750/0001-65

Avenida Horacio Soares, 163 - Jardim Ouro Verde - Ourinhos/SP - CEP 19.906-015

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR(A) AUTÔNOMO(A) DE IDOSOS

CONTRATANTE: LAR DE CONVIVENCIA DA SABEDORIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 52.502.750/0001-65, com sede na Avenida Horacio Soares, 163, Jardim Ouro Verde, Ourinhos/SP, representada por Érika Teodoro de Araújo, CPF nº 516.578.641/20.

Nome do contratado(a)	
CPF	
RG	
Nacionalidade	
Estado civil	
Profissão	
Endereço	
Cidade / UF / CEP	
Telefone	
E-mail	

As partes acima qualificadas celebram o presente contrato, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo(a) CONTRATADO(A), de serviços autônomos de cuidador(a) de idosos aos residentes assistidos pela CONTRATANTE, compreendendo o acompanhamento e apoio nas necessidades básicas diárias, com zelo pelo bem-estar físico, emocional, segurança, dignidade e qualidade de vida dos idosos.

Os serviços incluem auxílio e supervisão em higiene pessoal, alimentação, locomoção e atividades de rotina; administração ou acompanhamento de medicamentos conforme prescrição; monitoramento de sinais, comportamento e bem-estar; apoio em atividades recreativas e terapêuticas; organização do ambiente imediato; e comunicação de intercorrências.

Função/cargo e atividades específicas: _____.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E AUTONOMIA

O(A) CONTRATADO(A) executará os serviços com responsabilidade, urbanidade, diligência, observância às boas práticas de cuidado e respeito às orientações assistenciais repassadas pela CONTRATANTE.

Quando a contratação for autônoma ou MEI, as partes reconhecem a natureza civil da relação, sem exclusividade ou subordinação trabalhista, cabendo ao(à) CONTRATADO(A) organizar a execução dos serviços dentro das necessidades assistenciais informadas.

O(A) CONTRATADO(A) manterá sigilo sobre dados, imagens, documentos, rotinas e informações pessoais ou de saúde a que tiver acesso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Executar os serviços com zelo, pontualidade, prudência e boa-fé; respeitar a integridade física, moral e emocional dos idosos; seguir prescrições e orientações assistenciais; comunicar imediatamente qualquer intercorrência, queda, recusa alimentar ou alteração relevante; preservar a organização e higiene do ambiente; e apresentar recibo ou documento fiscal quando solicitado.

O(A) CONTRATADO(A) responderá por prejuízos comprovadamente causados por dolo, culpa, negligência, imprudência, imperícia ou descumprimento de orientação essencial.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Fornecer as informações e condições necessárias à execução dos serviços, informar rotinas, prescrições e restrições relevantes, efetuar os pagamentos pactuados e manter comunicação adequada.

São da CONTRATANTE os insumos indispensáveis ao cuidado, quando previamente autorizados, tais como luvas, álcool, gaze, materiais de higiene e equipamentos de proteção. A CONTRATANTE fornecerá almoço no local, sem desconto, conforme aplicável.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E PAGAMENTO

Remuneração: R\$ _____ (_____).

Periodicidade/competência: _____. Pagamento via _____, até o dia _____, mediante recibo, nota fiscal ou documento equivalente.

Vale-transporte/ajuda de custo: _____. Insalubridade: _____. Gratificação anual e demais condições: _____.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

O contrato vigorará por prazo _____, com início em ____/____/____ e término, se houver, em ____/____/____.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio escrito de 30 dias, preservadas as obrigações vencidas e os valores proporcionais pelos serviços prestados.

Poderá haver rescisão imediata por descumprimento grave, conduta incompatível com o cuidado, quebra de sigilo, abandono injustificado, violência, negligência grave, fraude ou prática que comprometa a segurança e dignidade dos idosos. A parte causadora ficará sujeita à multa equivalente a 25% de uma remuneração mensal, sem prejuízo de perdas e danos comprovados.

CLÁUSULA OITAVA - DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO E RESPONSABILIDADES

Quando autônoma, a relação é de natureza civil, inexistindo vínculo empregatício, subordinação jurídica ou controle de jornada típico de emprego. O(A) CONTRATADO(A) responderá por suas obrigações fiscais, previdenciárias, tributárias e profissionais aplicáveis.

Os dados pessoais e de saúde acessados serão usados somente para a prestação dos serviços e cumprimento de obrigações legais, mantendo-se o dever de confidencialidade.

CLÁUSULA NONA - CONDIÇÕES GERAIS

Este contrato obriga as partes, herdeiros e sucessores no limite das obrigações assumidas. A tolerância será mera liberalidade e não implicará renúncia ou novação. Alterações somente terão validade por escrito e assinadas pelas partes. O instrumento poderá ser registrado em cartório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Ourinhos/SP para dirimir questões oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro.

DECLARAÇÕES FINAIS E ASSINATURAS

As partes declaram que leram, compreenderam e concordam com todas as cláusulas deste instrumento. Os campos preenchidos manualmente integram o contrato para todos os fins.

Condições adicionais acordadas entre as partes

Ourinhos/SP,

Contratante - Lar de Convivência da Sabedoria

Contratado(a)

Testemunha 1 - nome e CPF

Testemunha 2 - nome e CPF